

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 03



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 03 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A gestão de conflitos no ambiente prisional demanda do policial penal habilidades que vão além do uso da força. A escuta ativa, o diálogo e a postura imparcial são ferramentas essenciais para a mediação de tensões cotidianas. Profissionais que dominam essas competências contribuem para a redução de incidentes e para a manutenção de um ambiente mais seguro para todos os envolvidos."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto defende que o uso da força é a principal ferramenta disponível ao policial penal para a gestão de conflitos no ambiente prisional.

B) Segundo o texto, a escuta ativa, o diálogo e a postura imparcial são recursos secundários, utilizados apenas quando o uso da força não é possível.

C) O texto indica que profissionais com habilidades de mediação contribuem para a redução de incidentes e para um ambiente mais seguro.

D) De acordo com o texto, a gestão de conflitos no ambiente prisional prescinde de qualquer habilidade técnica específica do policial penal.

E) O texto afirma que a imparcialidade é dispensável na mediação de tensões, desde que o diálogo seja mantido entre as partes.

2. Sobre a distinção entre texto literário e texto não literário, assinale a alternativa correta.

A) O texto literário tem como objetivo principal informar o leitor com objetividade e precisão, sem utilizar recursos estéticos ou conotativos.

B) O texto não literário é sempre caracterizado pela subjetividade, pela plurissignificação e pelo uso predominante da função poética da linguagem.

C) O texto literário utiliza a linguagem de forma estética e plurissignificativa, podendo explorar recursos como a metáfora, a ambiguidade e a conotação.

D) Um boletim de ocorrência e um poema são exemplos de textos com a mesma função social, pois ambos narram acontecimentos vivenciados por pessoas.

E) O texto não literário não pode conter elementos narrativos, descritivos ou argumentativos, pois sua função é exclusivamente informativa.

3. Leia a frase a seguir:

"O agente manteve postura equânime diante das demandas conflitantes apresentadas pelos custodiados."

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado do termo destacado no contexto da frase.

A) Rígida e inflexível, sem concessão a qualquer das partes envolvidas.

B) Parcial e favorável a um dos lados em detrimento do outro.

C) Imparcial e equilibrada, tratando as partes com isonomia.

- D) Indiferente e desinteressada quanto ao resultado do conflito.
- E) Autoritária e intransigente, impondo a decisão unilateralmente.
4. **Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.**
- A) assediar, detençar, inocência, prerrogativa
- B) assessorar, detenção, inocência, prerrogativa
- C) assediar, detenção, innocência, prerrogativa
- D) assessorar, detenção, inocência, prerrogativa
- E) assediar, detenção, inocência, prerrogativa
5. **Análise as frases a seguir e assinale a alternativa que identifica corretamente a função do verbo destacado em cada uma delas.**
- I. "O preso é reincidente em infrações disciplinares."
- II. "O agente parece confiante antes de iniciar o plantão."
- III. "A equipe tornou-se mais coesa após o treinamento integrado."
- A) I — verbo de ligação; II — verbo intransitivo; III — verbo transitivo direto
- B) I — verbo transitivo indireto; II — verbo de ligação; III — verbo de ligação
- C) I — verbo de ligação; II — verbo de ligação; III — verbo de ligação
- D) I — verbo intransitivo; II — verbo de ligação; III — verbo transitivo indireto
- E) I — verbo de ligação; II — verbo transitivo direto; III — verbo intransitivo
6. **Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.**
- A) "Cerca de metade dos documentos foram perdidos durante o incêndio."
- B) "Nem o diretor nem os agentes compareceram à reunião de emergência."
- C) "Não só o réu mas também as testemunhas foi ouvida pelo juízo."
- D) "O número de detentos transferidos aumentaram nas últimas semanas."
- E) "Grande parte dos relatórios foi elaborado sem a devida fundamentação."
7. **Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.**
- A) "Os policiais penais saíram cansado do longo plantão noturno."
- B) "Foram entregues, ao setor competente, os formulários e a certidão atualizado."
- C) "A equipe e o coordenador chegaram animados para a reunião de avaliação."
- D) "As normas internas e o regulamento precisam ser revistos com urgência."
- E) "Ficou claro os objetivos e a meta estabelecida pela direção."
8. **Assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão corretamente conjugadas.**
- A) Verbo "vir" — pretérito perfeito — terceira pessoa do plural: "eles veram".
- B) Verbo "ver" — pretérito perfeito — terceira pessoa do plural: "eles viram".
- C) Verbo "vir" — pretérito perfeito — terceira pessoa do plural: "eles vieram".
- D) Verbo "ser" — pretérito imperfeito do subjuntivo — primeira pessoa do singular: "eu seria".

E) Verbo "estar" — futuro do pretérito — terceira pessoa do singular: "ele estará".

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta da língua portuguesa.

A) "Comunicaram-me o resultado da sindicância durante o plantão."

B) "Me disseram que a nova escala seria publicada na próxima semana." C) "É necessário que se registrem todas as ocorrências no sistema."

D) "Jamais me esquecerei dos ensinamentos recebidos na formação."

E) "Trouxeram-me os documentos antes do prazo estabelecido."

10. Analise a frase a seguir:

"Os agentes de segurança receberam instruções detalhadas do supervisor antes da operação."

Assinale a alternativa que identifica corretamente a função sintática dos termos destacados, na ordem: "instruções detalhadas" / "do supervisor" / "antes da operação".

A) Objeto direto — adjunto adnominal — adjunto adverbial de tempo

B) Objeto indireto — complemento nominal — adjunto adverbial de modo

C) Objeto direto — objeto indireto — adjunto adnominal

D) Sujeito — adjunto adnominal — adjunto adverbial de tempo

E) Objeto direto — adjunto adverbial de lugar — adjunto adnominal

11. Assinale a alternativa em que o tipo de predicado está incorretamente identificado.

A) "O detento confessou o crime durante o interrogatório." — Predicado verbal.

B) "A atmosfera do presídio permaneceu tensa após o incidente." — Predicado verbo-nominal.

C) "O diretor considerou o relatório incompleto." — Predicado verbo-nominal.

D) "O policial penal é dedicado ao seu trabalho." — Predicado verbal.

E) "A decisão da comissão foi anunciada com antecedência." — Predicado verbal.

12. Assinale a alternativa em que a divisão silábica e a classificação quanto ao número de sílabas estão ambas corretas.

A) "Ressocialização" — res-so-ci-a-li-za-ção — pentassílaba.

B) "Institucional" — ins-ti-tu-ci-o-nal — hexassílaba.

C) "Administrativo" — ad-mi-nis-tra-ti-vo — hexassílaba.

D) "Reabilitação" — re-a-bi-li-ta-ção — pentassílaba.

E) "Custódia" — cus-tó-di-a — trissílaba.

13. Assinale a alternativa em que a afirmação sobre encontros consonantais e dígrafos está correta.

A) Em "psicologia", a sequência "ps" forma um dígrafo, pois as duas letras representam um único fonema.

B) Em "claro", a sequência "cl" é um dígrafo consonantal, pois as duas consoantes se unem para produzir um único som.

C) Em "nhoque", a sequência "nh" é um dígrafo consonantal, pois as duas letras representam juntas um único fonema /ɲ/.

D) Em "grande", a sequência "gr" é um dígrafo, pois as duas letras formam um único som consonantal.

E) Em "chuva", a sequência "ch" é um encontro consonantal, pois cada letra representa um fonema distinto.

14. Com relação à derivação como processo de formação de palavras, assinale a alternativa correta.

A) A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo a uma base, sem que haja forma intermediária com sentido pleno.

B) A derivação imprópria ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem sofrer nenhuma alteração em sua forma.

C) A derivação prefixal altera sempre o sentido da palavra primitiva e obrigatoriamente modifica sua classe gramatical.

D) A derivação sufixal não interfere no sentido da palavra primitiva, pois os sufixos têm função apenas gramatical, sem valor semântico.

E) A derivação parassintética é o processo pelo qual uma nova palavra é formada a partir da supressão de afixos da palavra primitiva, gerando uma forma mais simples.

15. Leia o texto a seguir:

"O modelo de segurança prisional centrado unicamente na repressão tem demonstrado limitações evidentes. Estudos apontam que estabelecimentos que investem em programas de educação, qualificação profissional e saúde mental apresentam menores índices de reincidência e de violência interna. Isso sugere que a humanização das condições de cumprimento de pena não é incompatível com a segurança — ao contrário, pode ser um de seus pilares."

Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta inferência compatível com as informações apresentadas.

A) O texto defende a extinção de qualquer medida repressiva no ambiente prisional, substituindo-a integralmente por programas educacionais.

B) Segundo o texto, a humanização das condições prisionais é apresentada como possível aliada da segurança, e não como elemento contrário a ela.

C) O texto afirma que todos os estabelecimentos prisionais do Brasil já adotam programas de educação e qualificação profissional com resultados positivos.

D) De acordo com o texto, a reincidência criminal é determinada exclusivamente pelas condições prisionais, sem influência de fatores externos ao sistema.

E) O texto indica que os estudos mencionados comprovam definitivamente que a repressão não tem nenhuma utilidade no sistema prisional.

**HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS
GEOECONÔMICOS DO RN**

16. A seca é fenômeno climático estruturante da história do Rio Grande do Norte, com consequências sociais, sanitárias e econômicas profundas, especialmente ao longo do século XIX. Sobre a seca e a questão sanitária nesse período, assinale a alternativa correta.

A) A seca do século XIX não gerou impactos sanitários relevantes no Rio Grande do Norte, uma vez que a população sertaneja já havia desenvolvido técnicas de convivência com o semiárido que neutralizavam os efeitos da estiagem.

B) A Grande Seca de 1877–1879 não afetou o Rio Grande do Norte, restringindo-se aos estados do Ceará e da Paraíba, em razão das características geográficas do território potiguar.

C) As grandes secas do século XIX no Nordeste, incluindo o Rio Grande do Norte, provocaram surtos de doenças como varíola e cólera, agravados pelo êxodo, pela concentração de retirantes e pela precariedade das condições sanitárias.

D) A questão sanitária no Rio Grande do Norte do século XIX estava dissociada da seca, sendo causada exclusivamente pelas condições insalubres dos portos da capital Natal, sem relação com o interior do estado.

E) A resposta do Império brasileiro às secas do século XIX foi eficiente e estruturada, com obras de açudagem e distribuição de alimentos que impediram mortes em massa nos sertões potiguares.

17. O Movimento de 1930 representou uma ruptura política significativa na história do Brasil e teve desdobramentos específicos no Rio Grande do Norte. Sobre esse movimento no contexto potiguar, assinale a alternativa correta.

A) O Rio Grande do Norte foi o único estado nordestino a se opor ao Movimento de 1930, mantendo o governo de Washington Luís até sua deposição definitiva em 1932.

B) O Movimento de 1930 não produziu qualquer alteração na estrutura política do Rio Grande do Norte, permanecendo o mesmo grupo oligárquico no poder durante toda a década seguinte.

C) O Rio Grande do Norte aderiu ao Movimento de 1930, que resultou na deposição das oligarquias locais ligadas à República Velha e na ascensão de interventores federais alinhados ao governo provisório de Getúlio Vargas.

D) O Movimento de 1930 no Rio Grande do Norte foi liderado exclusivamente pela Igreja Católica, que organizou a resistência popular contra o governo oligárquico de então.

E) O Rio Grande do Norte participou do Movimento de 1930 como estado fundador da Aliança Liberal, tendo seu governador sido o principal articulador da Revolução junto a Getúlio Vargas.

18. Os povos indígenas que habitavam os sertões do Rio Grande do Norte colonial desempenharam papel central na história da ocupação do território. Sobre os indígenas nos sertões do Rio Grande colonial, assinale a alternativa correta.

A) Os sertões do Rio Grande colonial eram habitados exclusivamente pelos Tupinambás, povo que aceitou pacificamente a colonização portuguesa e contribuiu voluntariamente para a penetração no interior do território.

B) Os povos indígenas dos sertões do Rio Grande colonial eram denominados genericamente de "tapuias" pelos colonizadores, termo que agrupava diversas nações — como Janduís, Paiacus e Icós — e que se opuseram à expansão colonial, especialmente durante a Guerra dos Bárbaros.

C) Os indígenas dos sertões potiguares foram rapidamente aldeados pelos jesuítas no século XVI, adotando a língua portuguesa e os costumes europeus sem resistência significativa ao longo do período colonial.

D) A resistência indígena nos sertões do Rio Grande colonial encerrou-se com a fundação do Forte dos Reis Magos em 1598, após o qual não há registro de conflitos entre colonizadores e povos nativos no interior do território.

E) Os sertões do Rio Grande colonial foram ocupados de forma pacífica por colonos que estabeleceram acordos formais com os povos indígenas, garantindo-lhes reservas de terras reconhecidas pela Coroa Portuguesa desde o século XVI.

19. A carcinicultura e a fruticultura irrigada integram as atividades econômicas modernas do Rio Grande do Norte, posicionando o estado no cenário nacional de agronegócio. Sobre essas atividades, assinale a alternativa correta.

A) A carcinicultura potiguar é praticada exclusivamente no interior do estado, em tanques escavados no sertão semiárido, sem qualquer relação com as zonas costeiras ou estuarinas do litoral.

B) A fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte baseia-se exclusivamente no cultivo de caju, produto tradicional do Nordeste, não havendo diversificação para outras culturas de exportação.

C) A carcinicultura e a fruticultura irrigada são atividades restritas à Região Metropolitana de Natal, sem expressão econômica no interior ou no litoral norte do estado.

D) A carcinicultura — criação de camarões em cativeiro — e a fruticultura irrigada, com destaque para o melão e a manga, são atividades econômicas modernas que contribuem para a diversificação da economia potiguar e para a geração de emprego e exportações.

E) A carcinicultura foi proibida no Rio Grande do Norte por legislação ambiental federal, em razão dos danos causados aos manguezais, encerrando-se a atividade no estado na década de 2000.

20. A produção de petróleo e gás natural integra o conjunto das atividades econômicas relevantes do Rio Grande do Norte, posicionando o estado entre os produtores brasileiros dessa fonte energética. Sobre essa atividade no contexto potiguar, assinale a alternativa correta.

A) O Rio Grande do Norte não possui produção de petróleo em seu território, sendo essa atividade restrita aos estados do Sudeste brasileiro, especialmente ao Rio de Janeiro e São Paulo.

B) A produção de petróleo e gás no Rio Grande do Norte está localizada exclusivamente em plataformas marítimas de águas profundas, sem qualquer extração em terra no estado.

C) O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores brasileiros de petróleo em terra (onshore), com campos localizados principalmente na Bacia Potiguar, que abrange áreas do oeste e do litoral norte do estado.

D) A extração de petróleo e gás no Rio Grande do Norte é realizada exclusivamente por empresas privadas internacionais, não havendo participação da Petrobras na exploração da Bacia Potiguar.

E) A Bacia Potiguar é reconhecida por suas reservas de petróleo em águas ultraprofundas, sendo comparável às reservas do pré-sal do litoral sudeste brasileiro em volume e profundidade de extração.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A distinção entre ética e moral é tema recorrente na filosofia e na teoria da administração pública, sendo essencial para a compreensão dos fundamentos que orientam a conduta dos agentes públicos. Com base nessa distinção, analise as afirmativas a seguir:

I. A palavra "ética" deriva do grego *ethos*, que significa caráter ou modo de ser, enquanto a palavra "moral" deriva do latim *mores*, que significa costumes ou hábitos, razão pela qual os dois termos, embora relacionados, possuem origens e objetos distintos.

II. Para correntes filosóficas majoritárias, a ética, enquanto reflexão crítica sobre os fundamentos da conduta humana, pressupõe a existência prévia de normas e costumes morais sobre os quais exercerá sua análise racional, sendo, nesse sentido, logicamente posterior à moral.

III. No âmbito da administração pública, a distinção entre ética e moral é irrelevante, pois ambas se traduzem, na prática, no simples cumprimento das normas legais que regem a conduta do servidor.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa II está correta.
- C) Apenas a afirmativa III está correta.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

22. A ética no setor público impõe ao agente público deveres que orientam sua conduta nas relações internas e externas da administração. No que se refere aos deveres éticos do servidor público e à sua relação com os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a alternativa correta.

A) O dever de lealdade institucional impõe ao servidor público a obrigação de defender os interesses do seu superior hierárquico, ainda que em detrimento do interesse público ou das normas legais aplicáveis.

B) O princípio da impessoalidade, como expressão da ética pública, veda ao servidor público utilizar o cargo, a função ou o prestígio institucional para obter vantagens pessoais ou para beneficiar ou prejudicar pessoas por razões de ordem privada.

C) O dever ético de sigilo profissional autoriza o servidor público a negar acesso a informações de interesse público quando entender, a seu exclusivo critério, que sua divulgação pode prejudicar a imagem da instituição.

D) A eficiência, como princípio constitucional da administração pública, é dever exclusivamente técnico, sem qualquer dimensão ética, razão pela qual o servidor ineficiente não pode ser responsabilizado sob o aspecto moral ou funcional.

E) O dever de urbanidade e cortesia no trato com os cidadãos é mera recomendação de comportamento social, sem qualquer previsão normativa nos códigos de ética do serviço público ou nos estatutos funcionais.

23. O Decreto Estadual nº 33.094/2023, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, estabelece parâmetros de conduta e prevê mecanismos de responsabilização ética. Com base nas disposições desse diploma normativo, assinale a alternativa correta.

A) O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN tem natureza exclusivamente orientadora, sendo vedada qualquer forma de responsabilização do servidor com base exclusiva em suas disposições, independentemente da gravidade da conduta.

B) As comissões de ética previstas no Código têm competência para aplicar diretamente penalidades de suspensão e demissão ao servidor, dispensando o processo administrativo disciplinar para as infrações de maior gravidade.

C) O Código de Ética Profissional disciplina a conduta do servidor público civil do Poder Executivo Estadual do RN e prevê a possibilidade de responsabilização ética do agente que adote comportamento incompatível com os princípios e deveres nele estabelecidos, sem prejuízo das demais esferas de responsabilidade.

D) O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN aplica-se apenas durante o horário de expediente e nas dependências dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, não alcançando condutas praticadas fora do ambiente funcional.

E) As normas do Código de Ética têm eficácia meramente interna, vinculando apenas os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, sem qualquer repercussão sobre os direitos dos cidadãos ou sobre a qualidade dos serviços públicos prestados à população.

24. A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. Com relação às definições e conceitos previstos nessa lei, assinale a alternativa correta.

A) O assédio sexual no serviço público somente se configura quando praticado por servidor do sexo masculino contra servidor do sexo feminino, em razão da natureza específica da conduta e do bem jurídico tutelado pela legislação.

B) O assédio moral caracteriza-se pela exposição do servidor a situações humilhantes, constrangedoras ou vexatórias de forma reiterada e prolongada, praticadas no exercício das funções e por ocasião do trabalho, com o objetivo de desestabilizar emocional ou profissionalmente a vítima.

C) A violência psicológica no ambiente de trabalho, quando não atingir o grau de reiteração exigido para configurar assédio moral, é conduta lícita e permitida no âmbito da Administração Pública Estadual, por ausência de vedação legal expressa.

D) A Lei Estadual nº 11.902/2024 restringe seu âmbito de aplicação às condutas praticadas dentro das dependências físicas dos órgãos e entidades públicas, não alcançando situações ocorridas em ambientes virtuais, remotos ou fora das instalações oficiais.

E) O assédio moral e o assédio sexual são tratados pela Lei Estadual nº 11.902/2024 como condutas de mesma natureza jurídica, sujeitas aos mesmos procedimentos de apuração e às mesmas sanções, sem qualquer distinção entre os dois institutos.

25. A prevenção e o enfrentamento ao assédio moral e sexual no serviço público envolvem obrigações institucionais, deveres individuais dos servidores e mecanismos de proteção às vítimas. Com base na Lei Estadual nº 11.902/2024 e nos princípios éticos aplicáveis ao serviço público, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público que testemunhar situação de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho não possui qualquer obrigação de comunicar o fato à administração, pois a iniciativa de denúncia cabe exclusivamente à vítima direta da conduta.

B) A adoção de medidas de prevenção ao assédio moral e sexual pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual é obrigação institucional prevista na Lei Estadual nº 11.902/2024, não podendo ser condicionada à ocorrência prévia de casos concretos de assédio no órgão.

C) O servidor que formalizar denúncia de assédio moral ou sexual de boa-fé, ainda que a apuração não confirme a prática da conduta, responde automaticamente por denúncia caluniosa no âmbito administrativo, independentemente do resultado do procedimento apuratório.

D) As medidas de proteção à vítima de assédio previstas na Lei Estadual nº 11.902/2024 somente podem ser adotadas após a conclusão do procedimento apuratório e a confirmação definitiva da prática da conduta pelo agressor.

E) A responsabilização do agente público pela prática de assédio moral ou sexual extingue-se automaticamente com sua aposentadoria ou exoneração do cargo, não sendo possível a continuidade ou a instauração de procedimento apuratório após o desligamento do servidor.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre a classificação das Constituições, no que se refere à origem, à forma, à estabilidade e ao conteúdo, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal de 1988 é classificada como rígida, escrita, dogmática e promulgada, quanto à estabilidade, à forma, ao modo de elaboração e à origem, respectivamente.

B) Quanto à estabilidade, a Constituição de 1988 é classificada como flexível, podendo ser alterada pelo processo legislativo ordinário, sem exigência de quórum qualificado.

C) Quanto à origem, a Constituição de 1988 é classificada como outorgada, por não ter sido elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo.

D) Quanto ao conteúdo, a Constituição de 1988 é classificada como sintética, por tratar apenas dos princípios fundamentais e da organização do Estado.

E) Quanto à forma, a Constituição de 1988 é classificada como costumeira, prevalecendo os usos e costumes sobre o texto escrito.

27. Em relação às cláusulas pétreas previstas no art. 60, § 4º, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais.

B) As cláusulas pétreas podem ser suprimidas por emenda constitucional, desde que aprovadas por três quintos dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação.

C) Os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal estão expressamente incluídos no rol de cláusulas pétreas do art. 60, § 4º.

D) É permitida a deliberação de proposta de emenda constitucional tendente a abolir a separação dos Poderes, desde que em momento de normalidade institucional.

E) As cláusulas pétreas somente se aplicam durante a vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, sendo inaplicáveis em período de normalidade constitucional.

28. Sobre as remédios constitucionais previstos no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

B) O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública, sendo aplicável também quando amparado por habeas corpus ou habeas data.

C) O habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, sendo cabível também para a retificação de dados.

D) A ação popular pode ser proposta por qualquer pessoa jurídica, visando anular ato lesivo ao patrimônio público, ficando o autor, em regra, sujeito ao pagamento de custas judiciais, salvo comprovada má-fé.

E) O mandado de injunção é cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, sendo

concedido independentemente de quem seja o responsável pela omissão.

29. No que se refere às garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, previstas no art. 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

B) A prisão de qualquer pessoa deverá ser comunicada exclusivamente ao Ministério Público, sendo dispensável a comunicação ao juiz competente.

C) Ao preso é assegurada a assistência da família e de advogado, sendo facultada a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

D) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer em silêncio, podendo essa garantia ser afastada pela autoridade policial quando o investigado se recusar a colaborar com as investigações.

E) A prisão civil por dívida é vedada em qualquer hipótese, inclusive no caso do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

30. Sobre a repartição de competências na organização do Estado, prevista nos arts. 21 a 24 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Compete à União, exclusivamente, explorar os serviços de telecomunicações, sendo vedada qualquer forma de permissão, concessão ou autorização a particulares.

B) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal,

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

C) Compete aos Municípios, com exclusividade absoluta, legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.

D) A competência para legislar sobre proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico é exclusiva dos Estados-membros, vedada a atuação da União ou dos Municípios.

E) Compete exclusivamente aos Estados-membros explorar os serviços locais de gás canalizado, sendo vedada a delegação a empresas concessionárias.

31. Acerca do processo legislativo de emendas à Constituição, previsto no art. 60 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, ou do Presidente da República.

B) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, mas poderá sê-lo durante o estado de sítio, desde que aprovada por unanimidade.

C) A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em um único turno, considerando-se aprovada se obtiver, em cada Casa, três quintos dos votos dos respectivos membros.

D) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, desde que subscrita por número distinto de parlamentares.

E) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

32. Sobre o estado de sítio, previsto nos arts. 137 a 139 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Presidente da República poderá decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou de declaração de estado de guerra, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, dependendo de autorização do Congresso Nacional.

B) Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio, o Congresso Nacional deverá decidir por maioria simples de votos, em sessão extraordinária convocada exclusivamente para esse fim.

C) O decreto de estado de sítio indicará apenas sua duração, sendo dispensável a indicação das normas necessárias à sua execução e das garantias constitucionais que ficarão suspensas.

D) Durante o estado de sítio decretado em razão de guerra, é vedada a restrição à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei.

E) As medidas tomadas durante o estado de sítio são insuscetíveis de controle posterior pelo Congresso Nacional, em razão da natureza excepcional da medida.

33. Em relação à seguridade social e ao financiamento da saúde, previstos no Título VIII da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva do Poder Público, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, sendo vedada a participação da sociedade.

B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede hierarquizada e descentralizada, organizada exclusivamente pela União, sem participação de Estados e Municípios.

D) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição direta do beneficiário ao sistema previdenciário.

E) A saúde é direito de todos e dever exclusivo do Estado, não sendo permitida a participação da iniciativa privada nas ações e serviços de saúde.

34. Sobre a educação, prevista nos arts. 205 a 214 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A educação é direito exclusivo da família, sendo dever subsidiário do Estado apenas na ausência de condições financeiras dos responsáveis.

B) O ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional e haja autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

C) A educação básica é obrigatória e gratuita apenas dos quatro aos quinze anos de idade, conforme redação atual do art. 208 da Constituição Federal.

D) O ensino fundamental regular será ofertado preferencialmente em língua estrangeira, assegurada a utilização da língua portuguesa apenas como disciplina obrigatória.

E) A aplicação de recursos públicos em educação está condicionada à existência de superávit orçamentário do respectivo ente

federativo, conforme exigência constitucional expressa.

35. A respeito da família, prevista no art. 226 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo reconhecida como entidade familiar, para efeito de proteção estatal, exclusivamente a união resultante do casamento civil.

B) O casamento é civil e gratuita a celebração, sendo o casamento religioso desprovido de qualquer efeito civil, ainda que observados os requisitos legais.

C) Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

D) O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado impor restrições compulsórias, vedada qualquer forma de instituição privada nessa matéria.

E) Os filhos havidos ou não da relação do casamento poderão ter designações discriminatórias relativas à filiação, desde que previstas em lei ordinária.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre o regime jurídico-administrativo e seus princípios implícitos, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da autotutela, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 346 e 473, autoriza a Administração Pública a anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade e a revogá-los por razões de conveniência e oportunidade, sendo essa prerrogativa exercida sem qualquer limitação temporal.

B) O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, prevalecendo em qualquer situação de conflito entre o interesse coletivo e os direitos fundamentais individuais, independentemente do caso concreto.

C) O princípio da indisponibilidade do interesse público impede que os agentes públicos transacionem, renunciem ou disponham dos bens e interesses públicos que lhes foram confiados, salvo quando expressamente autorizados por lei.

D) O princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, tem conteúdo idêntico ao da moralidade comum, exigindo dos agentes públicos apenas o cumprimento das normas legais, sem impor padrão ético autônomo de conduta no exercício da função pública.

E) O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe que todos os atos administrativos sejam obrigatoriamente publicados no Diário Oficial, sendo nulos os atos que não observarem essa forma de divulgação, independentemente de terem chegado ao conhecimento dos interessados por outro meio.

37. Acerca do ato administrativo e seus requisitos de validade, assinale a alternativa correta.

A) A competência para a prática do ato administrativo é elemento sempre delegável, podendo o agente público transferir a outro a atribuição de praticar qualquer ato que lhe caiba, desde que a delegação seja formalizada por escrito e publicada no órgão oficial.

B) O motivo do ato administrativo consiste na situação de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato,

sendo que, nos atos discricionários, o agente tem liberdade para eleger os fatos que justificarão a prática do ato.

C) A finalidade do ato administrativo é sempre o interesse público, sendo vedado ao legislador estabelecer finalidades específicas para determinados atos, pois o interesse público é o único fim legítimo da Administração.

D) O objeto do ato administrativo corresponde ao efeito jurídico imediato que o ato produz, ou seja, aquilo que o ato enuncia, certifica, cria, modifica ou extingue no mundo jurídico, devendo ser lícito, possível, certo e moral.

E) A forma do ato administrativo pode ser livremente escolhida pelo agente público, não havendo obrigatoriedade de observância de forma escrita ou de qualquer outro requisito formal, salvo quando a lei expressamente exigir forma específica sob pena de nulidade.

38. Sobre a decadência administrativa prevista na Lei Federal nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

A) O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração anular atos administrativos que geraram efeitos favoráveis ao destinatário começa a fluir da data em que o ato foi publicado no órgão oficial, independentemente do momento em que seus efeitos concretos se iniciaram.

B) Nos casos em que restar comprovada a má-fé do beneficiário do ato administrativo, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é reduzido para 3 (três) anos, em razão da ausência de boa-fé que justificaria a proteção do destinatário.

C) A decadência administrativa, prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, aplica-se exclusivamente à anulação de atos

administrativos que geraram efeitos favoráveis ao destinatário, não se aplicando à revogação de atos por razões de conveniência e oportunidade.

D) Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos sem que a Administração tenha anulado o ato viciado, ocorre a convalidação automática do ato, que passa a ser considerado plenamente válido e regular, não podendo mais ser questionado judicial ou administrativamente.

E) O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 aplica-se igualmente aos atos administrativos que causaram efeitos desfavoráveis ao administrado, impedindo que a Administração corrija, após 5 anos, sanções ou restrições ilegalmente impostas ao particular.

39. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000), assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se exclusivamente à União Federal, seus órgãos e entidades da Administração direta e indireta, não alcançando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que possuem autonomia constitucional para disciplinar sua gestão fiscal.

B) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa obrigatória de caráter continuado exige a demonstração da origem dos recursos para seu custeio, por meio de aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa, com vigência por pelo menos 3 (três) exercícios, conforme o art. 17, § 1º, da LRF.

C) A LRF define despesa obrigatória de caráter continuado como a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua

execução por um período superior a 2 (dois) exercícios.

D) A renúncia de receita, nos termos da LRF, abrange exclusivamente a concessão de isenções fiscais, não alcançando benefícios como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e alteração de alíquota que implique redução discriminada de tributos.

E) A Lei de Responsabilidade Fiscal veda, de forma absoluta, a realização de operações de crédito entre entes da Federação, inclusive entre a União e seus Estados, ainda que destinadas ao financiamento de projetos de infraestrutura de interesse nacional.

40. Acerca do Processo Administrativo no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, regido pela Lei Complementar Estadual nº 303/2005, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Complementar nº 303/2005 aplica-se aos processos administrativos no âmbito da Administração Pública estadual direta, sendo expressamente excluídas de sua incidência as autarquias e as fundações públicas estaduais, que possuem regime processual próprio.

B) Os atos do processo administrativo estadual devem ser realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição, e a contagem dos prazos processuais exclui o dia do começo e inclui o do vencimento, sendo prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte quando recair em dia não útil.

C) O processo administrativo estadual deve ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados de sua instauração, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada da autoridade competente, não sendo admitida nova prorrogação além desse limite.

D) A Lei Complementar nº 303/2005 adota o princípio do formalismo exacerbado como diretriz do processo administrativo estadual, exigindo que todos os atos processuais observem rigorosamente as formas previstas em lei, sob pena de nulidade absoluta, independentemente do prejuízo causado.

E) No processo administrativo estadual, a ausência de defesa técnica por advogado invalida automaticamente os atos praticados pelo interessado, pois a assistência jurídica é requisito indispensável para a validade do processo administrativo disciplinar, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

41. Sobre a Administração Pública indireta e as entidades paraestatais, assinale a alternativa correta.

A) As organizações sociais (OS), qualificadas nos termos da Lei Federal nº 9.637/1998, integram formalmente a Administração Pública Indireta, pois recebem recursos públicos, bens e servidores cedidos pelo Estado para o desempenho de atividades de interesse público.

B) Os serviços sociais autônomos, como o SESI, o SENAI e o SESC, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei e mantidas por contribuições parafiscais, que integram o denominado Sistema "S" e compõem o terceiro setor, não integrando a Administração Pública direta ou indireta.

C) As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), qualificadas nos termos da Lei Federal nº 9.790/1999, firmam com o Poder Público convênios de cooperação, instrumento pelo qual recebem recursos públicos para o desempenho de atividades de interesse social.

D) As entidades de apoio, como as fundações de apoio às universidades públicas, integram a Administração Pública Indireta e submetem-se integralmente ao regime jurídico de direito público, incluindo a obrigatoriedade de concurso público para admissão de pessoal e licitação para todas as suas contratações.

E) As sociedades de economia mista são sempre constituídas sob a forma de sociedade anônima, conforme exigência expressamente prevista na Constituição Federal de 1988, ao passo que as empresas públicas podem ser organizadas sob qualquer forma societária admitida em direito.

42. Acerca do poder de polícia administrativa, assinale a alternativa correta.

A) O poder de polícia administrativa tem por objeto restringir e condicionar o exercício de direitos e atividades individuais em prol do interesse coletivo, distinguindo-se da polícia judiciária por incidir sobre bens, direitos e atividades dos particulares, e não sobre pessoas.

B) O poder de polícia é sempre vinculado, pois o administrador não possui margem de discricionariedade na escolha dos meios de atuação, devendo aplicar a medida restritiva expressamente prevista em lei para cada situação concreta.

C) A delegabilidade do poder de polícia a entidades privadas é amplamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo permitido que pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as integrantes da Administração Indireta, exerçam o ciclo completo do poder de polícia, desde que por meio de contrato administrativo.

D) A taxa de polícia, cobrada em razão do exercício do poder de polícia, somente é devida quando o ato de polícia for

praticado de forma efetiva e individualizada em relação ao contribuinte, sendo inconstitucional a cobrança fundada na mera existência de órgão de fiscalização estruturado.

E) O poder de polícia administrativa pode ser exercido de forma preventiva, por meio de normas condicionadoras e atos de consentimento, e de forma repressiva, por meio de fiscalização e sanções, sendo a autoexecutoriedade atributo que permite à Administração aplicar sanções de polícia sem necessidade de prévia autorização judicial.

43. Sobre a remuneração dos servidores públicos e suas espécies, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) O subsídio é a modalidade remuneratória paga em parcela única, vedada a cumulação com qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, exceto as indenizações e as verbas de natureza estritamente indenizatória, conforme art. 39, § 4º, da Constituição Federal.

B) A irredutibilidade de vencimentos, garantia constitucional dos servidores públicos, impede qualquer redução no valor nominal da remuneração, inclusive a redução decorrente de alteração legislativa que extinga determinada vantagem pecuniária até então percebida pelo servidor.

C) O teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, aplica-se a todos os servidores públicos da Administração direta e indireta, sendo o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal o limite máximo absoluto e uniforme para

todas as esferas de poder e de todos os entes federativos.

D) A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada como regra geral pela Constituição Federal, sendo permitida apenas nas hipóteses de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e o somatório das remunerações não ultrapasse o teto constitucional previsto no art. 37, XI.

E) As vantagens pecuniárias incorporadas à remuneração do servidor por força de decisão judicial transitada em julgado não se submetem ao teto remuneratório constitucional, pois a coisa julgada constitui garantia individual que prevalece sobre as normas constitucionais supervenientes.

44. Sobre os contratos administrativos, suas características e prerrogativas da Administração, assinale a alternativa correta.

A) As cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos são aquelas que extrapolam os limites do direito comum, conferindo à Administração prerrogativas como a modificação unilateral do contrato, a rescisão unilateral, a fiscalização da execução, a aplicação de sanções e a ocupação provisória de bens, sendo essas prerrogativas absolutas e irrestringíveis pelo contratado.

B) Nos contratos administrativos regidos pela Lei nº 14.133/2021, a modificação unilateral do contrato pela Administração, para melhor adequação às finalidades de interesse público, é permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para

acréscimos ou supressões de obras, serviços ou compras.

C) A teoria da imprevisão, aplicável aos contratos administrativos, permite a revisão das cláusulas econômico-financeiras do contrato sempre que sobrevier fato novo que torne a execução mais onerosa para o contratado, independentemente de o fato ser previsível ou imprevisível à época da celebração do contrato.

D) O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, garantido pelo art. 37, XXI, da Constituição Federal, somente pode ser pleiteado pelo contratado após o encerramento do contrato, por meio de ação judicial de cobrança, sendo vedado o pedido de reequilíbrio durante a execução contratual.

E) A rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração, fundada no interesse público, não gera direito a qualquer indenização ao contratado, pois a supremacia do interesse público justifica o desfazimento do vínculo contratual sem ônus para o erário.

45. Sobre o Estado, o governo e a Administração Pública, assinale a alternativa correta.

A) O Estado é composto pelos elementos povo, território e soberania, sendo o governo o elemento que exerce o poder político supremo e originário, enquanto a Administração Pública é o conjunto de órgãos e entidades incumbidos de executar as decisões governamentais.

B) Em sentido orgânico ou subjetivo, a Administração Pública compreende o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa, abrangendo a Administração direta e indireta de todos os Poderes da República.

C) Em sentido material ou objetivo, a Administração Pública corresponde ao conjunto de pessoas jurídicas que integram a estrutura do Estado, distinguindo-se do governo pela natureza discricionária das atividades por ela desempenhadas.

D) O governo, em sentido amplo, confunde-se com a Administração Pública, pois ambos exercem função administrativa, sendo desnecessária qualquer distinção conceitual entre os dois institutos no âmbito do Direito Administrativo.

E) A soberania é elemento constitutivo do Estado que se manifesta exclusivamente no plano internacional, nas relações entre os povos e nações, sem qualquer reflexo interno sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública.

DIREITOS HUMANOS

46. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto por dois órgãos principais: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sobre as funções e características da Comissão Interamericana, assinale a alternativa correta.

A) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem sede em São José, na Costa Rica, e é integrada por sete membros eleitos pela Assembleia Geral da OEA.

B) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode receber petições individuais de qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental que alegue violação de direitos humanos por Estado-membro da OEA, independentemente de o Estado ter ratificado a Convenção Americana.

C) A Comissão Interamericana possui competência para emitir sentenças vinculantes contra os Estados-membros da OEA, podendo determinar indenizações e medidas de reparação de cumprimento obrigatório.

D) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos somente pode atuar nos casos em que o Estado investigado tenha reconhecido expressamente sua competência, por meio de declaração específica perante a OEA.

E) As recomendações emitidas pela Comissão Interamericana têm a mesma força vinculante das sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, obrigando os Estados ao seu cumprimento imediato.

47. A responsabilidade do agente público em matéria de direitos humanos abrange diferentes dimensões: penal, civil e administrativa. Com base na legislação brasileira e na doutrina, assinale a alternativa correta.

A) O agente público que pratica tortura no exercício de suas funções responde apenas na esfera penal, sendo indevida a cumulação com responsabilidade civil ou administrativa, em razão do princípio do non bis in idem.

B) A Lei nº 9.455/1997 estabelece que a prática de tortura por agente público resulta, necessariamente, na perda automática do cargo, sem necessidade de declaração motivada na sentença condenatória.

C) A responsabilidade civil do Estado por atos de tortura praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente de dolo ou culpa do agente causador do dano.

D) O agente público condenado por tortura não pode ser submetido a processo administrativo disciplinar, uma vez que a condenação criminal já produz automaticamente todos os efeitos funcionais previstos em lei.

E) A Constituição Federal de 1988 estabelece que os crimes de tortura, assim como o tráfico de drogas, são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, igualando-os em todos os seus efeitos jurídicos.

48. Os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos adotados pela ONU em 1966, complementam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sobre esses instrumentos internacionais, assinale a alternativa correta.

A) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos criou o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, responsável pelo monitoramento do cumprimento das obrigações pelos Estados-partes.

B) O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais exige dos Estados-partes a implementação imediata e plena de todos os direitos nele previstos, sem admitir realização progressiva.

C) Os dois Pactos Internacionais de 1966 e a Declaração Universal de 1948 compõem a chamada Carta de Direitos da ONU, instrumento único e vinculante que substituiu todos os tratados anteriores de direitos humanos.

D) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos veda expressamente a pena de morte em qualquer circunstância, não admitindo sua aplicação por nenhum Estado-parte.

E) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e seu Protocolo Facultativo permitem que indivíduos de Estados-partes que aderiram ao Protocolo apresentem comunicações ao Comitê de Direitos Humanos da ONU alegando violação dos direitos previstos no Pacto, desde que esgotados os recursos internos disponíveis.

49. A Constituição Federal de 1988 consagra os direitos individuais e coletivos no artigo 5º. Sobre os remédios constitucionais previstos para a proteção desses direitos, assinale a alternativa correta.

A) O habeas corpus é o remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, sem necessidade de advogado.

B) O mandado de segurança coletivo somente pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, não sendo cabível sua impetração por organização sindical, entidade de classe ou associação.

C) O habeas data é o remédio constitucional cabível para proteger a liberdade de locomoção ameaçada por ato ilegal de autoridade pública ou particular.

D) O mandado de injunção é cabível para suprir a omissão legislativa que torne inviável o exercício de qualquer direito previsto em lei ordinária, não se restringindo aos direitos constitucionais.

E) A ação popular é instrumento exclusivo do Ministério Público para defesa do patrimônio público, não sendo admitida sua impetração por cidadão comum.

50. A prevenção à tortura no sistema prisional brasileiro envolve mecanismos nacionais e internacionais de monitoramento. Com base na Lei nº 12.847/2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, assinale a alternativa correta.

A) O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), criado pela Lei nº 12.847/2013, tem competência exclusiva para investigar denúncias de tortura e instaurar inquéritos policiais nos estabelecimentos penais visitados.

B) O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT) é integrado apenas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, não havendo previsão de participação de órgãos estaduais ou comitês.

C) O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é composto por onze especialistas indicados pelo Conselho Nacional de Justiça e nomeados pelo Presidente da República.

D) A Lei nº 12.847/2013 foi editada para implementar no Brasil as obrigações decorrentes do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT).

E) O MNPCT tem função exclusivamente consultiva, limitando-se a elaborar relatórios sem qualquer poder de recomendação aos órgãos competentes ou de acesso autônomo a locais de detenção.

51. A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) prevê um extenso rol de direitos civis e políticos. Sobre os direitos garantidos pela Convenção Americana, assinale a alternativa correta.

A) A Convenção Americana de Direitos Humanos veda expressamente a pena de morte em qualquer circunstância, não

admitindo sua previsão ou aplicação por nenhum Estado-parte.

B) A Convenção Americana de Direitos Humanos não prevê o direito à integridade pessoal, limitando-se a proteger o direito à vida e o direito à liberdade.

C) Nos termos da Convenção Americana, ninguém pode ser submetido a torturas nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes, sendo essa proteção prevista no artigo 5º da CADH, que trata do direito à integridade pessoal.

D) A Convenção Americana de Direitos Humanos admite a prisão por dívida civil como regra geral, prevendo apenas como exceção os casos de inadimplemento de obrigação alimentar.

E) A Convenção Americana de Direitos Humanos proíbe expressamente a escravidão e a servidão, mas permite o trabalho forçado em situações de cumprimento de pena privativa de liberdade imposta por sentença judicial competente.

52. O direito internacional dos direitos humanos reconhece a existência de normas que não podem ser derogadas nem mesmo em situações de emergência. Sobre o conceito de normas imperativas (*jus cogens*) e direitos inderrogáveis, assinale a alternativa correta.

A) Todos os direitos humanos previstos nos tratados internacionais são considerados inderrogáveis, não podendo ser suspensos ou limitados em nenhuma circunstância, nem mesmo em estados de emergência declarados.

B) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos permite que os Estados-partes suspendam obrigações previstas no Pacto em situações de emergência pública que ameace a existência da nação, desde que certas condições

sejam atendidas e alguns direitos sejam preservados.

C) As normas de *jus cogens* no direito internacional são definidas como normas de direito interno dos Estados, hierarquicamente superiores às normas constitucionais, que vinculam os demais países por reciprocidade.

D) O direito à propriedade privada é considerado norma de *jus cogens* no direito internacional dos direitos humanos, não podendo ser objeto de qualquer restrição ou limitação pelos Estados.

E) A proibição da tortura, por ser norma de *jus cogens*, somente obriga os Estados que expressamente ratificaram a Convenção contra a Tortura da ONU, não vinculando os demais países.

53. A assistência à saúde da pessoa privada de liberdade é direito expressamente previsto na Lei de Execução Penal e nos instrumentos internacionais aplicáveis. Sobre esse direito, assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Mandela estabelecem que o serviço de saúde prisional deve funcionar em estreita coordenação com o sistema público de saúde, promovendo a continuidade do tratamento e a equivalência do cuidado em saúde ao disponível à população em geral.

B) A Lei de Execução Penal prevê que a assistência à saúde do preso abrange apenas atendimento médico de urgência e emergência, não contemplando serviços odontológicos ou farmacêuticos.

C) O preso que necessita de atendimento médico especializado não disponível no estabelecimento penal perde o direito à assistência à saúde, devendo aguardar o término da pena para buscar atendimento externo.

D) As Regras de Mandela vedam a realização de exames médicos em presos recém-chegados ao estabelecimento penal, por considerar que a avaliação de saúde deve ocorrer apenas mediante solicitação do próprio preso.

E) A Lei de Execução Penal não contempla assistência à saúde para os presos provisórios, restringindo esse direito apenas aos condenados por sentença transitada em julgado.

54. Os direitos humanos das mulheres recebem proteção específica em instrumentos nacionais e internacionais. Com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e na Convenção de Belém do Pará, assinale a alternativa correta.

A) A Convenção de Belém do Pará, adotada pela OEA em 1994, define violência contra a mulher exclusivamente como a violência física praticada no âmbito doméstico e familiar, não abrangendo violência psicológica ou sexual.

B) A Lei Maria da Penha prevê que as medidas protetivas de urgência somente podem ser concedidas mediante requerimento expresso da vítima, vedando ao juiz sua concessão de ofício.

C) A Convenção de Belém do Pará tem natureza jurídica de resolução da Assembleia Geral da OEA, sendo instrumento de soft law sem força vinculante para os Estados-membros que a aprovaram.

D) A Lei nº 11.340/2006 estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo essa proteção aplicável independentemente de coabitação ou orientação sexual.

E) A Lei Maria da Penha aplica-se exclusivamente às mulheres casadas ou que vivem em união estável, não alcançando relações afetivas sem coabitação ou de natureza homoafetiva.

55. A proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes é assegurada por normas nacionais e internacionais. Com base na Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto da Criança e do Adolescente define criança como a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente como aquela entre doze e dezoito anos de idade, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.069/1990.

B) A Convenção sobre os Direitos da Criança adotou o critério exclusivamente biológico para definir criança, estabelecendo que são crianças todos os seres humanos desde a concepção até os dezoito anos de idade.

C) O princípio do melhor interesse da criança, previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança e no ECA, determina que, em todas as ações relativas às crianças, o interesse superior da criança será considerado apenas quando houver conflito com interesses de terceiros.

D) O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê medidas socioeducativas para adolescentes infratores, reservando a aplicação de sanções exclusivamente ao sistema penal comum a partir dos dezesseis anos de idade.

E) A Convenção sobre os Direitos da Criança foi o primeiro tratado internacional a abordar os direitos da criança de forma abrangente, reconhecendo a criança como sujeito de direitos e não apenas objeto de proteção.

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal dispõe sobre a assistência à saúde do preso e do internado. De acordo com o art. 14 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter exclusivamente curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, podendo o preso ser encaminhado a serviço de saúde externo em qualquer hipótese.

B) A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico e odontológico, excluindo-se o atendimento farmacêutico, o qual é custeado pelo próprio condenado.

C) A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, sendo vedado o encaminhamento do preso a serviço de saúde externo durante o cumprimento da pena.

D) A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, sendo que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, o preso poderá ser encaminhado a serviço de saúde externo.

E) A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico e farmacêutico, sendo o atendimento odontológico prestado apenas nos casos de urgência e emergência.

57. A Lei de Execução Penal regula a assistência educacional ao preso e ao internado. De acordo com os arts. 17, 18 e 18-A da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A assistência educacional compreenderá exclusivamente a formação profissional do preso e do internado, sendo vedada a oferta de ensino fundamental nos estabelecimentos penais.

B) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino médio obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa, e o ensino fundamental facultativo.

C) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino fundamental obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa; o ensino médio, regular ou supletivo, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização.

D) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino fundamental obrigatório nos estabelecimentos penais, vedada a oferta de ensino superior durante o cumprimento da pena.

E) A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino fundamental obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa, podendo o ensino médio ser implantado nos estabelecimentos penais.

58. A Comissão Técnica de Classificação possui composição e atribuições específicas na Lei de Execução Penal. De acordo com o art. 7º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo juiz da execução e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social.

B) A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade.

C) A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social, sendo dispensada a presença de psiquiatra quando se tratar de pena privativa de liberdade.

D) A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra e 1 (um) psicólogo, sendo o assistente social convocado apenas nos casos de medida de segurança.

E) A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo Ministério Público e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social.

59. A Lei de Execução Penal disciplina o trabalho externo do condenado em regime fechado. De acordo com os arts. 36 e 37 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa incorreta.

A) O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina (art. 36, caput, da LEP).

B) O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra, sendo aplicável apenas às entidades privadas, não incidindo sobre obras realizadas por órgãos da administração pública (art. 36, § 1º, da LEP).

C) O trabalho externo do preso em regime fechado depende de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena (art. 37 da LEP).

D) Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração do trabalho externo realizado pelo preso, nos termos do art. 36, § 2º, da LEP.

E) A prestação de trabalho externo a entidade privada depende do consentimento expresso do preso (art. 36, § 3º, da LEP).

60. A Lei de Execução Penal prevê sanções e procedimentos específicos para a apuração de faltas disciplinares. De acordo com os arts. 59 e 60 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado imediatamente o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa; a decisão

será motivada, sendo vedada a aplicação de sanção coletiva.

B) Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, podendo a sanção ser aplicada independentemente de defesa, quando o fato for reconhecido pelo próprio preso.

C) Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, assegurado o direito de defesa, sendo que apenas as faltas graves admitem o isolamento preventivo do faltoso antes do término do procedimento apuratório.

D) Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa; a decisão será motivada; o condenado somente poderá ser colocado em isolamento preventivo pelo prazo máximo de até 10 (dez) dias, sem prejuízo do resultado do procedimento.

E) Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa; a decisão será motivada; o condenado poderá ser colocado em isolamento preventivo pelo prazo máximo de até 10 (dez) dias, o qual é computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.

61. A Lei de Execução Penal dispõe sobre a assistência jurídica ao preso. De acordo com os arts. 15 e 16 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A assistência jurídica é destinada aos presos sem recursos financeiros para constituir advogado, sendo prestada exclusivamente pela Defensoria Pública, sendo vedada a atuação de advogados particulares nos estabelecimentos penais.

B) A assistência jurídica é destinada exclusivamente ao preso provisório, não sendo devida ao condenado definitivo que esteja cumprindo pena privativa de liberdade.

C) A assistência jurídica é destinada aos presos e internados sem recursos financeiros para constituir advogado, sendo prestada pelo Ministério Público nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada na comarca.

D) A assistência jurídica é destinada aos presos e internados sem recursos financeiros para constituir advogado, sendo prestada pela Ordem dos Advogados do Brasil nos estabelecimentos penais onde não houver Defensoria Pública.

E) A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado; nas unidades da Federação em que houver Defensoria Pública, o Estado deverá ter serviços de assistência jurídica nas penitenciárias.

62. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é estabelecimento penal com finalidade específica na Lei de Execução Penal. De acordo com os arts. 99 e 100 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se exclusivamente aos inimputáveis referidos no Código Penal, não sendo cabível a internação de semi-imputáveis em tais estabelecimentos.

B) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis referidos no Código Penal; os semi-imputáveis cumprem sua medida de segurança em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

C) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e

semi-imputáveis referidos no Código Penal; na falta desse estabelecimento, poderá ser utilizada seção especial em cadeia pública, sendo garantidos os direitos previstos na LEP.

D) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no Código Penal; na falta desse estabelecimento, poderá ser utilizada seção especial em penitenciária, sendo garantidos os direitos previstos na LEP.

E) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no Código Penal, aplicando-se, no que couber, as mesmas normas previstas para os condenados à pena privativa de liberdade.

63. A Lei de Execução Penal disciplina a assistência social ao preso e ao internado. De acordo com os arts. 22 e 23 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A assistência social tem por finalidade exclusivamente a reinserção do egresso no mercado de trabalho, não abrangendo o amparo ao preso durante o cumprimento da pena.

B) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade, incumbindo ao serviço de assistência social, entre outras atribuições, elaborar o laudo criminológico para fins de progressão de regime.

C) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade; entretanto, a assistência social ao preso provisório não é obrigatória, por não haver ainda condenação definitiva.

D) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade, incumbindo ao serviço de assistência social, entre outras atribuições, promover, no estabelecimento, os meios de recreação e lazer que favoreçam o equilíbrio emocional do preso.

E) A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade, incumbindo ao serviço de assistência social, entre outras atribuições, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames e acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias.

64. A Lei de Execução Penal prevê o direito ao trabalho do preso e regula a destinação de sua remuneração. De acordo com o art. 29, §§ 1º e 2º, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta quanto à destinação da remuneração do trabalho do preso.

A) A remuneração do trabalho do preso deverá atender: ao ressarcimento integral ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em caráter prioritário; à indenização dos danos causados pelo crime; à assistência à família; a pequenas despesas pessoais; e ao pecúlio.

B) A remuneração do trabalho do preso deverá atender: à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, tendo prioridade sobre as demais destinações; a pequenas despesas pessoais; e ao pecúlio.

C) A remuneração do trabalho do preso deverá atender: à indenização dos danos causados pelo crime, desde que arbitrados pelo juiz; à assistência à família; a pequenas

despesas pessoais; ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado; ao pecúlio, que será prioritário em relação às demais destinações.

D) A remuneração do trabalho do preso deverá atender: à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; à assistência à família; a pequenas despesas pessoais; ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores; e ao pecúlio.

E) A remuneração do trabalho do preso deverá atender: à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; à assistência à família; a pequenas despesas pessoais; ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

65. A Lei de Execução Penal trata das autorizações de saída do preso em regime fechado. De acordo com os arts. 120 e 121 da Lei nº 7.210/1984, sobre a permissão de saída, assinale a alternativa correta.

A) Os condenados que cumprem pena em regime fechado poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, nos casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, excluindo-se os condenados em regime semiaberto e os presos provisórios dessa modalidade.

B) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos

provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, sem vigilância, nos casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou quando necessário para tratamento médico.

C) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, nos casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou quando necessário para tratamento médico, sendo a permissão concedida pelo juiz da execução.

D) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, nos casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou quando necessário para tratamento médico, sendo a permissão concedida pelo diretor do estabelecimento.

E) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, nos casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, excluindo-se o preso provisório dessa possibilidade.

66. A Lei de Execução Penal estabelece regras específicas sobre a assistência religiosa ao preso. De acordo com o art. 24 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal; a posse de livros de

instrução religiosa é vedada nos estabelecimentos de segurança máxima.

B) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada apenas aos condenados definitivos, não sendo garantida ao preso provisório durante o período de custódia.

C) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, sendo vedada a presença de representantes religiosos externos ao estabelecimento penal, por razões de segurança.

D) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa; o preso sem religião não poderá recusar a assistência oferecida.

E) A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa; nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividades religiosas.

67. A Lei de Execução Penal trata da detração penal no contexto da execução. De acordo com o art. 42 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Computar-se-á, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória cumprido no Brasil, sendo vedado o cômputo de prisão cumprida no estrangeiro para fins de detração penal.

B) Computar-se-á, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, apenas o tempo de prisão provisória cumprido no Brasil, excluindo-se o tempo

de prisão administrativa e a internação em estabelecimento psiquiátrico.

C) Computar-se-á, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, não se aplicando a detração às medidas de segurança.

D) Computar-se-á, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória no Brasil, sendo facultado ao juiz, a seu critério, o cômputo do tempo de prisão cumprida no estrangeiro ou de internação em estabelecimento psiquiátrico.

E) Computar-se-á, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 99 da LEP.

68. A Lei de Execução Penal prevê regras específicas sobre a separação de presos nos estabelecimentos penais. De acordo com o art. 84 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado; contudo, primários e reincidentes poderão ser alojados conjuntamente quando não houver vagas suficientes para a separação, mediante autorização do juiz da execução.

B) O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado apenas nos estabelecimentos de segurança máxima, podendo ser alojados conjuntamente nos demais estabelecimentos.

C) O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado; o preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes; entretanto, o funcionário

da administração da Justiça Criminal não tem direito à dependência separada após o trânsito em julgado.

D) O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado; o preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes; e o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada.

E) O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado; o preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes; e o preso que, ao tempo do fato, era policial civil, militar, agente penitenciário, guarda ou funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada.

69. A Lei de Execução Penal disciplina o livramento condicional e suas condições. De acordo com os arts. 132 e 133 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Concedido o livramento condicional, o juiz especificará as condições a que ficar subordinado o liberado, podendo impor como condição obrigatória a proibição de frequentar determinados lugares, sendo esta condição presumida mesmo sem menção expressa na decisão concessória.

B) Concedido o livramento condicional, o juiz especificará as condições a que ficar subordinado o liberado; a soma do período de prova ao tempo de pena cumprida deverá igualar a pena mínima cominada ao delito cometido.

C) Concedido o livramento condicional, o juiz especificará as condições a que ficar subordinado o liberado; as condições poderão ser modificadas pelo Ministério Público, de ofício, durante o período de

prova, independentemente de decisão judicial.

D) Concedido o livramento condicional, o juiz especificará as condições a que ficar subordinado o liberado, sendo condições obrigatórias: obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho; comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação; não mudar do território da comarca do juízo da execução, salvo autorização judicial; recolher-se à habitação em hora fixada; não frequentar determinados lugares.

E) Concedido o livramento condicional, o juiz especificará as condições a que ficar subordinado o liberado, sendo condições obrigatórias: obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho; comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação; não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste.

70. A Lei de Execução Penal trata do Conselho da Comunidade como órgão da execução penal. De acordo com os arts. 80 e 81 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela seção da OAB e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais, incumbindo-lhe visitar os estabelecimentos penais, entrevistar presos e apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário.

B) Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado

indicado pela seção da OAB e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais, incumbindo-lhe visitar os estabelecimentos penais quinzenalmente, entrevistar presos e apresentar relatórios ao juiz da execução.

C) Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela seção da OAB, 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais e 1 (um) representante do Ministério Público.

D) Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela seção da OAB e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais, incumbindo-lhe visitar os estabelecimentos penais pelo menos uma vez por mês, entrevistar presos e apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário.

E) Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado pela seção da OAB e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais, incumbindo-lhe visitar os estabelecimentos penais pelo menos uma vez por mês e apresentar relatórios semestrais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte consagra direitos, garantias e os respectivos remédios constitucionais, estabelecendo inclusive regras de competência para o seu processamento na esfera estadual. Com base nas disposições da Constituição Estadual sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) O mandado de segurança coletivo é instrumento hábil para a proteção de direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, sendo legitimado a impetrá-lo o partido político que possua representação apenas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

B) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular visando anular ato lesivo ao patrimônio público estadual ou de entidade de que o Estado participe, ficando isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, independentemente de eventual comprovação de má-fé.

C) Compete originariamente ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar o mandado de injunção quando a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e a elaboração desta norma for atribuição do Governador do Estado, da Assembleia Legislativa ou do próprio Tribunal.

D) O *habeas corpus*, seja na modalidade preventiva ou repressiva, quando impetrado contra ato coator diretamente praticado por Secretário de Estado, deverá ser processado e julgado originariamente pelo juízo de primeiro grau da Comarca da Capital.

E) Conceder-se-á *habeas data* para a retificação de dados ou para assegurar o conhecimento de informações constantes de registros governamentais, sendo

admitida, em âmbito estadual, a cobrança de taxas de expediente para custear as buscas nos bancos de dados do Estado.

72. A Lei Complementar Estadual nº 566/2016 disciplina a carreira de Policial Penal do Rio Grande do Norte. Sobre os requisitos para o ingresso no cargo de Policial Penal do RN, assinale a alternativa correta.

A) O candidato ao cargo de Policial Penal do RN deve ter, no mínimo, 21 anos de idade na data da posse, não havendo limite máximo de idade previsto em lei.

B) A aprovação em exame psicotécnico é requisito obrigatório para o ingresso na carreira de Policial Penal do RN, devendo ser realizado em todas as etapas do concurso.

C) Dentre os requisitos previstos na LC 566/2016 para o ingresso na carreira de Policial Penal do RN, incluem-se a aprovação em concurso público, a conclusão de curso de formação e a aptidão física e mental atestada por junta médica oficial.

D) O candidato aprovado no concurso para Policial Penal do RN que possuir condenação criminal com pena já cumprida pode ser nomeado, pois o cumprimento da pena extingue todos os efeitos da condenação.

E) A LC 566/2016 dispensa a exigência de curso superior completo para o ingresso no cargo de Policial Penal do RN, bastando o ensino médio completo na data da posse.

73. A Emenda Constitucional nº 104/2019 alterou o art. 144 da CF/88, elevando a Polícia Penal ao status de órgão de segurança pública. O Estado do Rio Grande do Norte, por simetria, promoveu adequações em sua Carta Magna e na legislação infraconstitucional. Sobre a organização, vinculação e o regramento da Polícia Penal no âmbito do Rio Grande do Norte, analise as afirmativas a seguir:

I. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. No âmbito do Rio Grande do Norte, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar constituem forças auxiliares e reservas do Exército, ficando subordinadas, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Penal, diretamente ao Governador do Estado.

II. A Polícia Penal Estadual possui competência subsidiária de polícia judiciária no interior dos estabelecimentos penais, podendo instaurar inquérito policial e lavrar auto de prisão em flagrante, de forma autônoma, em caso de crimes cometidos por apenados sob sua custódia.

III. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte determina que a Polícia Penal Estadual é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária. O preenchimento do seu quadro de servidores dar-se-á exclusivamente por meio de concurso público, sendo constitucionalmente vedada a transformação dos cargos de carreira dos antigos agentes penitenciários para o cargo de Policial Penal, em respeito à Súmula Vinculante 43 do STF.

IV. Aos Policiais Penais de carreira do Rio Grande do Norte, responsáveis pela segurança, ordem, disciplina e custódia dos presos, é expressamente assegurado o poder de polícia no âmbito do Sistema Penitenciário ou em razão dele, sendo as

suas garantias e prerrogativas inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) III e IV.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994 (Regime Jurídico Único do RN), a responsabilidade civil do servidor público estadual possui contornos específicos, tanto no dano direto ao erário quanto no dano a terceiros. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) Tratando-se de dano causado a terceiro, o particular prejudicado tem o direito legal expresso de ajuizar ação de indenização direta e solidariamente contra o Estado e o servidor público, em litisconsórcio passivo.
- B) A indenização de prejuízo ao erário resultante de dolo do servidor será liquidada mediante desconto compulsório em folha de pagamento, independentemente de o servidor possuir outros bens capazes de satisfazer o débito pela via judicial.
- C) Tratando-se de dano causado a terceiro, o servidor responde perante a Fazenda Pública em ação regressiva, sendo que a obrigação de reparar o dano estende-se aos seus sucessores e contra eles é executada até o limite do valor da herança recebida.
- D) A responsabilidade civil do servidor é sempre subsidiária à esfera penal, de modo que a sua absolvição criminal por insuficiência de provas afasta, automaticamente, a obrigação de reparar o dano no âmbito administrativo e civil.

E) As reposições e indenizações devidas ao erário estadual são descontadas em parcelas mensais compulsórias, cujo teto limite poderá corresponder a até 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor ativo.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a Procuradoria-Geral do Estado. Com base nessa disposição, assinale a alternativa correta.

- A) A Procuradoria-Geral do Estado do RN é instituição vinculada ao Poder Judiciário, responsável pela representação judicial e extrajudicial do Estado.
- B) A Procuradoria-Geral do Estado do RN é órgão vinculado ao Poder Legislativo, incumbindo-lhe a fiscalização dos atos do Poder Executivo.
- C) A Procuradoria-Geral do Estado do RN, instituição que representa o Estado judicial e extrajudicialmente, é vinculada ao Poder Executivo e incumbida também das atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Estado.
- D) O Procurador-Geral do Estado do RN possui as mesmas garantias dos magistrados estaduais, incluindo vitaliciedade desde a posse no cargo.
- E) A Procuradoria-Geral do Estado do RN pode acumular as funções de representação judicial do Estado com as funções do Ministério Público estadual, por expressa previsão da Constituição Estadual.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016 (Estatuto da Polícia Penal do RN) e suas alterações, que dispõem sobre as atribuições, deveres e a estrutura do cargo de Policial Penal, assinale a alternativa correta.

- A) A realização de escolta armada por Policiais Penais restringe-se às transferências de custodiados entre

estabelecimentos penais intermunicipais e interestaduais, sendo legalmente vedada a atuação em âmbito internacional.

B) Os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor de Unidade Prisional poderão ser exercidos por qualquer servidor público efetivo do Estado, preferencialmente policiais civis ou militares, desde que possuam experiência comprovada na área de segurança.

C) No rol de suas atribuições, inclui-se a realização de diligências junto às polícias objetivando a recaptura de foragidos, bem como o desempenho de trabalhos de inteligência e contrainteligência, tanto no âmbito do sistema penitenciário quanto fora dele.

D) A vigilância externa dos estabelecimentos penais, sobretudo nas muralhas e guaritas, constitui atribuição supletiva do Policial Penal, devendo ser executada primordialmente pela Polícia Militar, em razão de sua natureza de policiamento ostensivo.

E) A imposição de sanções disciplinares aos presos, como a inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), é atribuição administrativa autônoma do Policial Penal quando no exercício da chefia de plantão, caso flagre o interno subvertendo a ordem.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata do sistema tributário estadual. Com base nas disposições constitucionais estaduais sobre a competência tributária do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do RN tem competência para instituir o IPVA, o ITCMD e o ICMS, nos termos do art. 155 da CF/88.

B) O Estado do RN tem competência para instituir o Imposto sobre Serviços de

Qualquer Natureza (ISS), em concorrência com os Municípios.

C) O Estado do RN tem competência para instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de forma concorrente com os Municípios.

D) A competência tributária do Estado do RN para instituir o ICMS é delegável aos Municípios, mediante convênio aprovado pela Assembleia Legislativa.

E) O Estado do RN possui competência tributária residual para instituir novos impostos não previstos na Constituição Federal, desde que aprovados por lei complementar estadual.

78. Nos termos da legislação estadual pertinente (Lei Complementar Estadual nº 122/1994 e Lei Complementar Estadual nº 566/2016), sobre as regras do estágio probatório, estabilidade e os institutos a eles relacionados aplicáveis aos Policiais Penais do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A estabilidade do Policial Penal é adquirida após três anos de efetivo exercício, exigindo-se a habilitação prévia no estágio probatório, cujo ato declaratório de estabilidade compete privativamente ao Governador do Estado.

B) O Policial Penal que for inabilitado em estágio probatório relativo a um outro cargo inacumulável para o qual tenha sido nomeado será reconduzido ao cargo de origem no Sistema Penitenciário, ainda que não possuísse a estabilidade neste cargo antes da nova posse.

C) Durante o período de três anos em que se encontra submetido ao estágio probatório, o Policial Penal será acompanhado pela sua chefia imediata mediante avaliações periódicas, sendo-lhe legalmente vedado, no entanto, o direito à Progressão Funcional.

D) A avaliação final do estágio probatório do Policial Penal será realizada de forma exclusiva por uma comissão especial instituída pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD), dispensando-se a participação da chefia imediata para garantir a imparcialidade do certame.

E) O estágio probatório tem o prazo ininterrupto de três anos, não havendo hipótese legal em que licenças ou afastamentos suspendam a contagem desse período, sob pena de violação ao princípio da continuidade do serviço público.

79. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a organização administrativa do Estado. Com base nas disposições constitucionais estaduais, sobre a administração pública indireta do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) As autarquias estaduais são criadas por decreto do Governador do Estado, sem necessidade de autorização legislativa prévia.

B) As empresas públicas estaduais têm personalidade jurídica de direito público, sendo submetidas integralmente ao regime jurídico administrativo.

C) As fundações públicas estaduais podem ser instituídas mediante autorização legislativa, que definirá as áreas de sua atuação, sendo submetidas a controle pelo Tribunal de Contas do Estado.

D) As sociedades de economia mista estaduais são criadas diretamente por lei, dispensada qualquer formalidade adicional para o início de suas atividades.

E) As autarquias e as fundações públicas estaduais não estão sujeitas ao controle externo do Tribunal de Contas, em razão de sua autonomia administrativa.

80. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a hierarquia e a disciplina na carreira de Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A hierarquia na carreira de Policial Penal do RN não admite qualquer forma de questionamento de ordens superiores, sendo vedado ao subordinado recusar o cumprimento de qualquer determinação.

B) A disciplina na carreira de Policial Penal do RN é fundamento institucional que impõe o cumprimento das normas legais e regulamentares, a obediência às ordens legítimas dos superiores e a conduta ética no exercício das funções.

C) O Policial Penal do RN em serviço pode recusar o cumprimento de ordem de superior quando entender que ela é inconveniente, mesmo que não seja manifestamente ilegal.

D) A hierarquia funcional do Policial Penal do RN se sobrepõe ao ordenamento jurídico, de modo que o cumprimento de ordens superiores afasta qualquer responsabilidade pessoal do agente.

E) A LC 566/2016 prevê que infrações disciplinares praticadas em serviço somente podem ser punidas após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória referente aos mesmos fatos.

81. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte (CE/RN) dispõe de forma minuciosa sobre a Administração Pública e os direitos e deveres dos servidores públicos estaduais. Com base nas disposições constitucionais estaduais, assinale a alternativa correta.

A) O direito de greve do servidor público civil estadual possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo que pode ser exercido de forma irrestrita e independentemente de regulamentação.

B) Por força da simetria, a CE/RN garante a aplicação automática e irrestrita de todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º da CF/88) aos servidores públicos, a exemplo do FGTS e do adicional de insalubridade.

C) A remuneração dos servidores públicos e o seu respectivo subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei complementar, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, em datas e índices distintos para civis e militares.

D) Os vencimentos dos servidores públicos estaduais da administração direta, indireta, autárquica e fundacional devem ser pagos até o último dia de cada mês, sob pena de correção monetária dos seus valores caso o pagamento ocorra além desse prazo.

E) O servidor público titular de cargo efetivo não poderá ser readaptado para exercício de outro cargo caso sofra limitação em sua capacidade física, devendo ser compulsoriamente aposentado por invalidez proporcional ao tempo de contribuição.

82. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a acumulação de cargos públicos pelo servidor estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A acumulação de cargos públicos é vedada em qualquer hipótese, sendo nula de pleno direito qualquer nomeação que resulte em acumulação, inclusive entre cargos de professor.

B) É permitida a acumulação de dois cargos de professor, a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

C) A acumulação de cargos públicos é permitida desde que haja compatibilidade de horários, independentemente da natureza dos cargos acumulados ou de qualquer outro requisito constitucional.

D) O servidor público estadual pode acumular livremente o cargo efetivo com função de confiança ou cargo em comissão, sem necessidade de compatibilidade de horários entre as funções.

E) A acumulação de cargo público com emprego privado é expressamente vedada pela LC 122/1994, em qualquer hipótese e independentemente da carga horária.

83. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre o controle interno da administração pública estadual. Sobre o controle interno no âmbito do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) O controle interno da administração pública estadual é exercido exclusivamente pelo Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza todos os órgãos do Poder Executivo.

B) Cada Poder estadual mantém, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar a legalidade dos atos e avaliar os resultados da gestão.

C) O sistema de controle interno estadual é responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, não se aplicando aos Poderes Legislativo e Judiciário.

D) Os responsáveis pelo controle interno que tomarem ciência de irregularidade podem, a seu critério, deixar de comunicá-la ao Tribunal de Contas, desde que providenciem a correção interna da irregularidade.

E) O controle interno da administração pública estadual tem caráter

exclusivamente preventivo, sendo vedada a atuação corretiva após a prática do ato irregular.

84. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre o uso da força pelo Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O uso da força pelo Policial Penal do RN é ilimitado dentro do estabelecimento penal, em razão da necessidade de manutenção da segurança interna.

B) O Policial Penal do RN pode utilizar armamento letal de forma indiscriminada para conter rebeliões, independentemente da proporcionalidade ou do risco aos demais custodiados.

C) O uso da força pelo Policial Penal do RN deve ser pautado pelos princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade, sendo vedado o emprego de meios que causem sofrimento desnecessário.

D) O Policial Penal do RN é proibido de utilizar qualquer tipo de força física dentro do estabelecimento penal, devendo recorrer exclusivamente a meios de comunicação para resolver conflitos.

E) O uso de algemas pelo Policial Penal do RN é proibido em qualquer circunstância, por configurar tratamento degradante vedado pela Constituição Federal.

85. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos direitos e garantias individuais no âmbito estadual. Sobre o direito à informação e à privacidade, nos termos da Constituição Estadual, assinale a alternativa correta.

A) O direito de acesso às informações públicas estaduais é absoluto, não podendo sofrer qualquer restrição, mesmo quando envolver informações relativas à segurança do Estado.

B) A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional absoluta, não admitindo qualquer forma de ingresso sem consentimento do morador em nenhuma hipótese.

C) É assegurado a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

D) O direito à privacidade do servidor público estadual prevalece integralmente sobre o interesse público, sendo vedada qualquer fiscalização de seus atos funcionais sem autorização judicial.

E) A interceptação telefônica pode ser autorizada pela autoridade administrativa estadual, independentemente de ordem judicial, quando houver indícios de prática de infração disciplinar grave.

86. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a progressão funcional e os adicionais do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O adicional por tempo de serviço é concedido automaticamente ao servidor a cada ano de exercício, sem necessidade de requerimento ou avaliação de desempenho.

B) A progressão funcional do servidor público estadual ocorre exclusivamente por antiguidade, sendo vedada qualquer forma de promoção por merecimento no serviço público estadual do RN.

C) O servidor público estadual do RN faz jus a adicional de insalubridade ou periculosidade quando exposto a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos da lei e mediante perícia.

D) A LC 122/1994 prevê que todos os servidores públicos estaduais recebem automaticamente adicional noturno, independentemente do horário em que efetivamente prestam seus serviços.

E) O adicional de qualificação é concedido ao servidor independentemente de qualquer relação entre a titulação obtida e as atribuições do cargo que exerce.

87. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a intervenção estadual nos Municípios. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) O Estado do RN pode intervir em qualquer Município a qualquer tempo, por decisão discricionária do Governador, sem necessidade de fundamento constitucional específico.

B) A intervenção estadual no Município pode ser decretada pelo Governador do Estado para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial.

C) A intervenção estadual em Município do RN depende sempre de autorização prévia da Assembleia Legislativa, sem a qual o decreto interventivo não produz qualquer efeito jurídico.

D) A Constituição Estadual do RN não prevê a possibilidade de intervenção estadual em Municípios, remetendo tal matéria exclusivamente à regulação federal.

E) Uma vez decretada a intervenção estadual no Município, ela é irreversível, não podendo ser suspensa antes do prazo fixado no decreto interventivo.

88. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a formação e a capacitação continuada do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O curso de formação do Policial Penal do RN é etapa posterior à estabilidade no cargo, sendo realizado apenas após o servidor completar três anos de efetivo exercício.

B) A LC 566/2016 dispensa a realização de cursos de capacitação continuada após o ingresso na carreira, por entender que o curso de formação inicial é suficiente para o exercício das funções.

C) A formação e a capacitação continuada do Policial Penal do RN integram a política de valorização da carreira, sendo o curso de formação requisito obrigatório para a investidura no cargo e a capacitação continuada condição para a progressão funcional.

D) O curso de formação do Policial Penal do RN pode ser substituído por diploma de curso superior na área de segurança pública, dispensando o candidato aprovado de sua realização.

E) A LC 566/2016 prevê que os cursos de capacitação do Policial Penal do RN são de frequência facultativa, cabendo ao servidor decidir sobre sua participação conforme sua conveniência pessoal.

89. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o meio ambiente e os recursos naturais no âmbito estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A proteção ao meio ambiente é responsabilidade exclusiva do Estado do RN, sendo vedada qualquer atuação dos Municípios em matéria ambiental.

B) O Estado do RN tem competência legislativa privativa em matéria ambiental,

não podendo a União legislar sobre proteção ao meio ambiente no âmbito do território estadual.

C) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

D) A Constituição Estadual do RN prevê que os danos ambientais causados por pessoas jurídicas somente geram responsabilidade administrativa, sendo vedada a responsabilização penal das empresas por crimes ambientais.

E) A exploração dos recursos naturais do Estado do RN independe de qualquer licenciamento ou autorização ambiental, prevalecendo o direito de propriedade sobre a proteção ambiental.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A Constituição do Estado do RN prevê que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida pelos órgãos competentes para a preservação da ordem pública.

II. A LC 122/1994 estabelece que o processo administrativo disciplinar é obrigatório para a aplicação da pena de cassação de aposentadoria do servidor público estadual.

III. A EC 104/2019 conferiu à Polícia Penal competência de polícia judiciária, permitindo a instauração de inquéritos policiais por Policiais Penais.

IV. A LC 566/2016 prevê que o curso de formação é requisito obrigatório para a investidura no cargo de Policial Penal do RN.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e III.

B) II e IV.

C) I, II e IV.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Acerca das penas previstas no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A pena de multa, quando não paga, pode ser convertida em pena privativa de liberdade, observado o regime de progressão.

B) A reincidência, para fins penais, não se configura quando, entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a infração posterior, tiver transcorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

C) As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, cumulativamente, a pena aplicada não for superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, entre outros requisitos.

D) A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se, mas não se suspende, em nenhuma hipótese prevista no Código Penal.

E) O livramento condicional pode ser concedido ao condenado não reincidente em crime doloso, desde que cumprido um terço da pena, independentemente da natureza do crime praticado.

92. Sobre a extinção da punibilidade no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) A morte do agente extingue a punibilidade apenas em relação à pena

privativa de liberdade, subsistindo a obrigação de pagamento da pena de multa pelos herdeiros.

B) A prescrição não corre durante o tempo em que o agente cumpre pena no estrangeiro.

C) A renúncia ao direito de queixa, manifestada por um dos ofendidos, nos crimes de ação penal privada, não impede que os demais ofendidos exerçam seu direito de queixa.

D) A anistia, a graça e o indulto são causas de extinção da punibilidade aplicáveis a qualquer crime, sem exceção, por se tratar de ato discricionário do Poder Executivo.

E) O perdão judicial, quando concedido, gera efeitos de condenação para fins de reincidência.

93. Em relação aos crimes hediondos e à Lei nº 8.072/1990, assinale a alternativa correta.

A) O latrocínio, embora não esteja expressamente previsto no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/1990, é considerado crime hediondo por equiparação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

B) O estupro de vulnerável é crime hediondo, conforme expressa previsão no rol taxativo do art. 1º da Lei nº 8.072/1990.

C) A exigência de cumprimento de percentual mínimo de pena para progressão de regime nos crimes hediondos aplica-se igualmente aos crimes praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, em razão do princípio da continuidade normativa.

D) Os crimes hediondos admitem a concessão de indulto humanitário, por se tratar de exceção expressamente prevista no art. 2º da Lei nº 8.072/1990.

E) A Lei nº 8.072/1990 não estabelece rol de crimes considerados hediondos, deixando a classificação ao critério do magistrado, caso a caso.

94. Sobre a Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), assinale a alternativa correta.

A) As condutas previstas na Lei de Abuso de Autoridade configuram-se ainda que praticadas sem dolo específico de prejudicar outrem ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro.

B) Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é exclusivamente o agente público em sentido estrito, excluídos os agentes de pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.

C) Constitui efeito da condenação por abuso de autoridade a perda do cargo, mandato ou função pública, sempre que aplicada pena privativa de liberdade, sendo automática essa consequência.

D) A divulgação de gravação ou imagem obtida em interceptação de comunicação, sem relação com a prova que se pretenda produzir, e com o intuito de incriminar o investigado, pode configurar crime de abuso de autoridade.

E) A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é exclusivamente privada, dependendo de queixa-crime do ofendido.

95. Acerca do inquérito policial, disciplinado no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O inquérito policial é peça indispensável à propositura da ação penal, não podendo o Ministério Público oferecer denúncia sem sua prévia instauração.

B) A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito, por decisão discricionária própria, quando entender

ausente justa causa para a perseguição penal.

C) O indiciamento constitui ato administrativo de atribuição exclusiva da autoridade policial, fundamentado em elementos de convicção que apontem o investigado como provável autor do fato.

D) O inquérito policial é dotado de contraditório pleno, devendo ser assegurada ao investigado a oportunidade de se manifestar previamente sobre todos os elementos de prova colhidos.

E) Encerrado o inquérito, a autoridade policial decidirá sobre o oferecimento ou não de denúncia, remetendo sua conclusão diretamente ao juízo competente.

96. Sobre jurisdição e competência no processo penal, conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumir a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

B) A competência territorial, por ser absoluta, pode ser arguida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

C) Havendo conexão entre crimes da competência da Justiça comum estadual e da Justiça Federal, prevalecerá sempre a competência da Justiça Estadual.

D) A competência em razão da prerrogativa de função é fixada exclusivamente pela Constituição Federal, sendo vedado às Constituições Estaduais estabelecer foro por prerrogativa de função.

E) A incompetência absoluta do juízo não pode ser declarada de ofício, dependendo sempre de provocação da parte interessada.

97. Quanto aos sujeitos do processo penal, assinale a alternativa correta.

A) O assistente de acusação somente pode intervir no processo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com o objetivo de requerer a reparação do dano.

B) O Ministério Público, como parte no processo penal, está dispensado do dever de imparcialidade, podendo atuar exclusivamente em favor da tese acusatória, ainda que existam provas favoráveis ao acusado.

C) O defensor dativo, nomeado pelo juiz na ausência de advogado constituído ou de defensor público, exerce a defesa técnica do acusado com os mesmos poderes e deveres do defensor constituído.

D) O ofendido, nos crimes de ação penal pública, somente poderá se habilitar como assistente de acusação se for absolutamente incapaz, exigindo-se a presença de seu representante legal.

E) O curador especial será nomeado ao acusado menor de 21 (vinte e um) anos, para fins de assistência técnica obrigatória durante todo o processo penal.

98. Sobre a prisão preventiva, prevista no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

B) A prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz, durante a fase de investigação, sempre que entender necessária a medida.

C) A prisão preventiva será obrigatoriamente decretada em todos os crimes punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, independentemente de outros requisitos.

D) Não se admite a decretação de prisão preventiva no curso da ação penal, mas apenas durante a fase de investigação policial.

E) A prisão preventiva, uma vez decretada, prescinde de fundamentação quanto à necessidade da medida, bastando a indicação abstrata dos requisitos legais.

99. Sobre a sentença penal, disciplinada no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A sentença penal condenatória, para fins civis, não produz qualquer efeito quanto à obrigação de reparar o dano causado pelo crime, devendo a vítima propor ação civil autônoma e produzir nova prova quanto ao fato.

B) O juiz, na sentença condenatória, está vinculado à capitulação jurídica indicada na denúncia, sendo vedada a aplicação do instituto da emendatio libelli.

C) A sentença que reconhecer extinta a punibilidade pode ser proferida em qualquer fase do processo, de ofício pelo juiz, mediante requerimento da parte ou do Ministério Público, ouvidas as partes quando necessário.

D) A mutatio libelli permite ao juiz, de ofício, sem qualquer participação da acusação, alterar a classificação jurídica do fato quando houver prova de elementar não contida na denúncia.

E) A sentença absolutória própria, ainda que fundada na inexistência do fato, gera, obrigatoriamente, efeitos civis vinculantes ao juízo cível.

100. No que se refere à presunção de inocência e ao contraditório no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A presunção de inocência impõe a observância do in dubio pro reo no momento da valoração da prova, devendo a dúvida razoável favorecer o acusado.

B) O contraditório, no processo penal, é dispensável nas hipóteses de produção antecipada de prova, ainda que não haja risco de perecimento do meio de prova.

C) A presunção de inocência é princípio absoluto, impedindo qualquer espécie de restrição cautelar de direitos do investigado durante a fase de investigação criminal.

D) O contraditório diferido, admitido excepcionalmente no ordenamento processual penal, exclui de forma definitiva a possibilidade de impugnação posterior pela defesa.

E) A presunção de inocência aplica-se apenas ao processo penal condenatório, não incidindo sobre medidas cautelares de natureza patrimonial ou pessoal.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa	Nº Questão	Alternativa
1	C	51	C
2	C	52	B
3	C	53	A
4	E	54	D
5	C	55	A
6	B	56	D
7	C	57	C
8	C	58	B
9	B	59	B
10	A	60	E
11	D	61	E
12	B	62	D
13	C	63	E
14	B	64	D
15	B	65	D
16	C	66	E
17	C	67	E
18	B	68	E
19	D	69	E
20	C	70	D
21	D	71	C
22	B	72	C
23	C	73	B
24	B	74	C
25	B	75	C
26	A	76	C
27	A	77	A
28	A	78	C
29	A	79	C
30	B	80	B
31	A	81	D
32	A	82	B
33	B	83	B
34	B	84	C
35	C	85	C
36	C	86	C
37	D	87	B
38	C	88	C
39	C	89	C

40	B	90	C
41	B	91	B
42	E	92	B
43	A	93	B
44	B	94	D
45	B	95	C
46	B	96	A
47	C	97	C
48	E	98	A
49	A	99	C
50	D	100	A